



CUT: 203805-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 11 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 203805-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari) sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha **12.11.2025** contra la empresa **MINERA SECA AGUAJAL S.A.** identificada con **RUC N° 20528082786**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante, Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 09 de setiembre de 2025, esta entidad en el momento de la supervisión realizada al titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL SOCIEDAD ANONIMA, identificado con RUC N° 20528082786, se evidenció actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría) que realiza en el derecho minero



SOLITARIO 2002 con código 040006702, donde se identificó un punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha de la quebrada Sin Nombre, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. de Madre de Dios, la cual de detalla a continuación:

- 3.1.1. Se constató actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), que se encuentra en ubicación Geográfica en; 340 221 metros (m)-Este (E) y 8559 737 metros (m)-Norte (N) mediante el Sistema de Coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).
- 3.1.2. Se constató generación de aguas residuales de tipo minero, provenientes de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría).
- 3.1.3. Se constató, el sistema de conducción de aguas residuales de tipo minero, que se realiza mediante un canal rústico de tierra desde el origen de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría) hasta una poza provisional el punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero.
- 3.1.4. Se constató un (01) punto vertimiento de aguas residuales de tipo minero, la misma se ubica en la margen derecha de la quebrada Sin Nombre, que se encuentra en ubicación Geográfica; 340 269 m-E y 8 559 962 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Departamento de Madre de Dios, no autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.
- 3.1.5. En el punto de vertimiento, realizó medición de caudal aplicado con el método flotador. Para lo cual se utilizó los siguientes materiales: Flexómetro, Cronometro, Canica de Tecnopor, bolsas de plástico y otros materiales. En el cual se realizó tres ensayos de medición de caudal. Finalmente realizando los cálculos matemáticos se determinó con un caudal de hasta 19.20 litros por segundo (l/s), el vertimiento de agua residual se realiza de régimen continuo y directamente hacia la quebrada Sin Nombre sin tratamiento alguno.
- 3.1.6. Visualmente, se observa las aguas residuales de tipo minero de coloración amarillo intenso, con alto concentración de Sólidos Suspendidos Totales, debido a que no se efectúa tratamiento alguno.
- 3.1.7. Consecuentemente, se puede observar el cuerpo natural de la quebrada Sin Nombre, después de vertimiento de agua residual de tipo minero, visualmente se observa de coloración amarillo oscuro. Asimismo, se evidencia acumulación de lodos.

Cuadro N° 01: Análisis y evaluación de la supervisión realizada

Punto de vertimiento	Descripción	Ubicación Geográfica del Punto de vertimiento (Coordenadas UTM)		Caudal aforado (l/s.)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica	Responsable	Condición
		ESTE (m)	NORTE (m)							
PV-01	Punto de vertimiento de agua residual de tipo minero.	340 269	8 559 962	19.20	Continuo	Minero	Quebrada Sin Nombre	Cuenca Inambari	Minera Seca Aguajal S.A.	Sin Autorización

Fuente: Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 09.09.2025

- 3.2. Mediante el Informe Técnico N° 0370-2025-ANA-AAA.MDD-ALA/HLH de fecha 19.09.2025, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios concluyo que debe trasladarse el Acta de supervisión / fiscalización a vertimiento de aguas residuales no autorizado de fecha 09.09.2025, a la ALA Tambopata-Inambari, a fin de que tome de conocimiento y actúe bajo estricto cumplimiento del literal c) del



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

art. 48 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ANA, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, concordado con el art. 11 de Lineamientos para la Tramitación de PAS por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento aprobado por la Resolución Jefatural N° 235-2028-ANA, puesto que, el titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL SOCIEDAD ANONIMA, identificado con RUC N° 20528082786, viene transgrediendo a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, por realizar vertimiento de aguas residuales en la margen derecha de la quebrada Sin Nombre, sin Autorización de la Autoridad Nacional del Agua, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.

- 3.3. Mediante el Informe Técnico N° 0079-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 10.10.2025, el área técnica de la ALA Tambopata-Inambari, verificó que la empresa imputada viene efectuando vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen derecha de la quebrada Sin Nombre, con un caudal de 19.20 l/s, el vertimiento de agua residual de tipo minero se efectúa de régimen continuo, que se encuentra en ubicación Geográfica en 340269 m-E y 8 559 962 m-N, en coordenadas UTM, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, Dpto. Madre de Dios, sin contar con la autorización correspondiente, cuyo resultado de dicha supervisión y/o fiscalización recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1 A través de la Notificación N° 0038-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 12.11.2025, comunicando al imputado el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la quebrada Sin Nombre, sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, ubicado geográficamente en; 340 269 m-E y 8 559 962 m-N, en coordenadas UTM, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reuso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2 Mediante el escrito presentado en fecha 28.11.2025, el imputado presentó el descargo correspondiente de **manera extemporánea**, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) Respeto al descargo realizado por la imputada; Según el tercero y cuarto párrafo del Título DESCARGO de sumilla S/N de fecha 28.11.2025 plantea que, El vertimiento se dio a la quebrada de nombre NUEVA y/o Qda. Sin Nombre, involuntario de nuestros residuos mineros no contiene concentraciones de compuestos químicos contaminantes como es el mercurio, plomo, selenio y otros compuestos químicos peligrosos. pero si se puede visualizar presencia de partículas suspendidas. En consecuencia, el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que el infractor ha reconocido expresamente. Es por ello y teniendo previo conocimiento esta Autoridad Nacional del Agua, en el marco del numeral 12 del Art. 15° de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 293384, el Art. 75 de la Ley N° 29338 de Recursos Hídricos5 realizó supervisión a la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS



identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General.

- ii) Respeto al descargo realizado por la imputada; Según, quinto y sector párrafo del Título DESCARGO de sumilla S/N de fecha 28.11.2025 el infractor indica, Ante un proceso extraordinario que se encuentra regulado por los Decretos Legislativos N°1298 Decreto Legislativo N°1336, Decreto Supremo N°018-2017-EM, y sus normas complementarias, por tanto, las supuestas infecciones citadas en la ley 19338 no pueden ser atribuidas a la empresa dado que no vertimos residuos líquidos. Por tanto, no aplica para los pequeños mineros y mineros artesanales que se encuentran en proceso de formalización minera. Por lo tanto, nuestra empresa no requiere de autorización de vertimientos porque no vertimos aguas residuales. Al respecto de conformidad con lo previsto en el numeral 17.1 del Art. 17 de Disposiciones Reglamentarias para el IGAFOM aprobado por el DS N° 038-2017-EM6 y en concordancia con el numeral 7.1 del Art. 7 de las Disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral, aprobado por el DL N° 13367 prescribe que, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales (vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua superficial de la quebrada Sin Nombre) asumidos en el IGAFOM, dicha normatividad vigente ha sido vulnerado por el infractor, por realizar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Sin Nombre, razón por la cual constituye infracción muy grave. En ese sentido se desvirtúa los argumentos formulados por el infractor.
- iii) Con esta afirmación queda demostrado objetivamente, de que el vertimiento de aguas residuales de tipo minero, que se efectúa hacia la quebrada Sin Nombre, con un caudal de 19.20 l/s, el vertimiento es de régimen continuo, localizado en la ubicación geográfica en coordenadas WGS84 UTM, zona 19S; 340 269 m.-E, 8 559 962 m.-N, provenientes de actividades de minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), actividad que realiza en el concesión minera SOLITARIO 2002 con código 040006702, ubicado en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, de la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, sin contar con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, y prueba de ello resulta también muestra: Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, Imágenes tomadas. Asimismo, se ha evaluado el descargo presentado por el infractor, en el que se concluye: i) El vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que el infractor ha reconocido expresamente, determinándose con esto el principio de causalidad. ii) Viene haciendo caso omiso el numeral 17.1 del Art. 17 de Disposiciones Reglamentarias para el IGAFOM aprobado por el DS N° 038-2017-EM y en concordancia con el numeral 7.1 del Art. 7 de las Disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral, aprobado por el DL N° 1336 prescribe que, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales (vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua superficial de la quebrada Sin Nombre) asumidos en el IGAFOM, dicha normatividad vigente ha sido vulnerado por el infractor, por realizar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Sin Nombre, razón por la cual constituye infracción muy grave. En ese sentido se desvirtúa los argumentos formulados por el infractor conforme lo prescribe en el Ítem 5.7.1.3 del informe final de instrucción.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0117-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 30.12.2025 la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

imputación, de la siguiente forma:

4.3.1. Conforme al numeral 278.2. del Art. 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado con DS N° 001-2010-AG, para la calificación de las infracciones, la Autoridad Administrativa del Agua, aplicará el Principio de Razonabilidad establecido en el numeral 3 del Art. 248° de la Ley N° 27444, tomándose en cuenta los criterios específicos siguientes:

- i) **Los beneficios económicos obtenidos por la infractora:** De realizar la actividad minería (proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en Chute por Granulometría), por la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, le genera beneficios económicos, como ahorro económico al infractor al no tramitar la autorización de vertimiento de aguas residuales Principalmente al no efectuar la Retribución Económica (R.E.) por vertimiento de aguas residuales en la quebrada Sin Nombre, que a continuación se sustenta: **De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del Art. Del Decreto Legislativo N° 1293 prescribe que, una de las condiciones para formar parte del Registro Integral de Formalización Minera-REINFO que, las personas naturales que se encuentran desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de explotación.** Asimismo, debo precisar que, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.3 del art. 3 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, a partir del 2 de agosto de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO constituye como el único registro que comprende a los mismos informales acogidos al Proceso de Formalización Minera Integral. Por ende, titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, legalmente desde el 03 de agosto del año 2017 y con anterioridad venía realizando vertimiento de aguas residuales sin efectuar la Retribución Económica obteniendo beneficios económicos.
- ii) Por otro lado, las personas naturales y/o jurídicas con el RIENFO, debe cumplir con uno de los requisitos especiales bajo declaración jurada, como lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, venía realizando actividades de minería desde el año 2013, es por ello abajo estricto cumplimiento de la parte legal y técnica, esta área técnica ha considerado tomar criterios para la evaluación de cálculo de la multa es a partir del año 2013 a la actualidad, por ahorro en costos obtenidos al incumplir las obligaciones establecidas en la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento (costos evitados por retribución económica por vertimiento de aguas residuales), como se observa en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 02: Volumen de vertimiento de aguas residuales (m³)														
Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen total (m³)
		31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Días de trabajo al mes	días/mes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
Horas de trabajo al día	hr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

Caudal de vertimiento	l/s	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	
Año 2013 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2014 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2015 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2016 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2017 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2018 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2019 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2020 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2021 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2022 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2023 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2024 (Volumen de vertimiento)	m³	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	172524
Año 2025 (Volumen de vertimiento)		14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0	14377.0					115016
TOTAL														2185298

Cuadro N° 03: Cálculo de retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 a la actualidad (S/.)

AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m³)	DS N° 023-2012-MINAGRI (para el año 2013)	DS N° 017-2013-MINAGRI (para el año 2014)	DS N° 005-2016-MINAGRI (para el año 2015)	DS N° 024-2015-MINAGRI (para el año 2016)	DS N° 021-2016-MINAGRI (para el año 2017)	DS N° 017-2017-MINAGRI (para el año 2018)	DS N° 014-2018-MINAGRI (para el año 2019)	DS N° 011-2019-MINAGRI (para el año 2020)	DS N° 013-2020-MIDAGRI (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGRI (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGRI (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGRI (para el año 2024)	DS N° 015-2024-MIDAGRI (para el año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2013	172523.5	0.0492													8488.16
Año 2014	172523.5		0.0492												8488.16
Año 2015	172523.5			0.0492											8488.16
Año 2016	172523.5				0.0492										8488.16
Año 2017	172523.5					0.0506									8729.69
Año 2018	172523.5						0.0522								9005.73
Año 2019	172523.5							0.0529							9126.49
Año 2020	172523.5								0.0540						9316.27
Año 2021	172523.5									0.0540					9316.27
Año 2022	172523.5										0.0567				9782.08
Año 2023	172523.5											0.0617			10644.70
Año 2024	172523.5												0.0657		11334.80
Año 2025	158146.6													0.0666	11490.07
TOTAL															122698.73

Cuadro N° 04: Costos evitados por el infractor.

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Retribución Económica por trece (13) años	122 698.73
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	3 000.00
TOTAL, S/	126 673.43
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00
Equivalente en UIT	23.68



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

Cuadro N° 05: Calificación de la infracción a Imponer

Cuadro N° 05: Calificación de la infracción a Imponer																					
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT																		
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Sin Nombre, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Sin Nombre para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa mínima posible	3.50																		
	Visualmente en la quebrada Sin Nombre se evidencia: ➤ El agua se observa cualitativamente con presencia de sólidos suspendidos totales ➤ En la quebrada Sin Nombre se evidencia acumulación de sedimentos.																				
La gravedad de los daños generados	➤ Colmatación con lodos de la quebrada Sin Nombre																				
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua de la quebrada Sin Nombre por: ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECA para Agua en el cuerpo natural de la quebrada Sin Nombre.																				
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Sin Nombre, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 hasta la actualidad, conforme lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, <u>desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, venía realizando actividades de minería desde el año 2013.</u> ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero. ➤ Otras acciones.	<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el DINA. Por autorización de</td><td>177.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica por trece (13) años</td><td>122 698.73</td></tr><tr><td>Costos generados por realizar supervisión,</td><td>3 000.00</td></tr><tr><td>TOTAL, S/</td><td>126 673.43</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5350.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>23.68</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante el DINA. Por autorización de	177.20	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta	197.50	Retribución Económica por trece (13) años	122 698.73	Costos generados por realizar supervisión,	3 000.00	TOTAL, S/	126 673.43	Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00	Equivalente en UIT	23.68	23.68
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																					
Descripción	Costo S/																				
Pago de trámite ante el DINA. Por autorización de	177.20																				
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta	197.50																				
Retribución Económica por trece (13) años	122 698.73																				
Costos generados por realizar supervisión,	3 000.00																				
TOTAL, S/	126 673.43																				
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00																				
Equivalente en UIT	23.68																				
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares ➤ Emisión de Informe Técnico ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma																				
Reincidencia	No aplica		---																		
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			27.18																		

4.3.2. Los hechos descritos en el párrafo anterior se encuentran tipificados como infracción en el numeral 9 del art. 120° de la Ley 29338 de la Ley de Recursos Hídricos, concordando con el literal “d” del artículo 277° de su Reglamento establece que, “Efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la margen izquierda de la quebrada Sin Nombre, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”, se tipifica como infracción en materia de recursos hídricos, recayendo dicha responsabilidad a la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General.

4.3.3. Respecto a la determinación de la sanción, de acuerdo con el artículo 279°. del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en el numeral 279.1. indica: “las conductas



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

sancionables calificadas como leves darán lugar a una sanción administrativa de amonestación escrita o de una multa no menor de cero coma cinco (0.5) UIT. ni mayor de dos (02) UIT”. En el numeral 279.2. indica: “Las conductas sancionables o infracciones calificadas como graves darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de dos (02) UIT y menor de cinco (05) UIT”. y en el numeral 279.3. indica: “Las conductas sancionables o infracciones muy graves darán lugar a una sanción administrativa de multa mayor de cinco (05) UIT hasta diez mil (10,000) UIT”.

- 4.3.4.** El literal d) del numeral 278.3 del Art. 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos señala que el efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o reúso de agua provenientes de fuentes terrestres sin autorización, no podrán ser calificadas como infracciones leves. 5.9.3. De acuerdo con la evaluación de la infracción se califica como MUY GRAVE, imponiendo una multa de **27.18 UIT**, por “Efectuar vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua superficial de la quebrada Sin Nombre, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
- 4.3.5.** El vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional. Dado que el infractor ha reconocido expresamente, determinándose con esto el principio de causalidad.
- 4.3.6.** El infractor viene haciendo caso omiso el numeral 17.1 del Art. 17 de Disposiciones Reglamentarias para el IGAFOM aprobado por el DS N° 038-2017-EM y en concordancia con el numeral 7.1 del Art. 7 de las Disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral, aprobado por el DL N° 1336 prescribe que, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales (vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua superficial de la quebrada Sin Nombre) asumidos en el IGAFOM, dicha normatividad vigente ha sido vulnerado por el infractor, por realizar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Sin Nombre, razón por la cual constituye infracción muy grave. En ese sentido se desvirtúa los argumentos formulados por el infractor conforme lo prescribe en el Ítem 5.7.1.3 del presente informe técnico.
- 4.3.7.** Se precisa que de acuerdo con la evaluación de la infracción se califica como MUY GRAVE, imponiendo una multa de **27.18 UIT**. Prueba de ello, que la titular de la actividad minera empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., identificada con RUC N° 20528082786, representada por la señora Gabina RAMOS VARGAS identificada con DNI N° 04964101 en calidad de Gerente General, ha reconocido expresamente el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre, la cual se efectúa con conocimiento, voluntad e intencional, determinándose con esto el principio de causalidad.
- 4.3.8.** Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal c) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, el infractor deberá realizar el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales de tipo minero y/o solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales, en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la notificación del acto resolutivo correspondiente.
- 4.4** A través del Memorándum N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 05.01.2026, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

- 4.5** Mediante la Carta N° 0014-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 28.01.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que el imputado presente el descargo respectivo.
- 4.6** Estando dentro del plazo legal otorgado mediante la Carta N° 0014-2026-ANA-AAA.MDD y prorrogado mediante la Carta N° 0036-2026-ANA-AAA.MDD, la imputada presentó el descargo correspondiente en fecha 10.02.2026, alega la existencia de presuntos vicios técnicos en la determinación del caudal y solicita la nulidad del cálculo aduciendo una supuesta situación de indefensión, así como la reformulación del mismo por presuntos errores aritméticos. En atención al Principio de Verdad Material.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0121-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 10.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua (órgano sancionador) efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Que, habiendo la imputada formulado descargo contra el informe final de instrucción, cuestionando aspectos técnicos relacionados con el aforo, determinación del caudal, calculo y errores aritméticos, se procedió a remitir el Memorando N° 0297-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 06.03.2026 al área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para que emita un informe técnico complementario sobre las conclusiones del informe final de instrucción y considerando que el descargo contiene observaciones técnicas que requieren una evaluación especializada, y a efectos de garantizar una adecuada motivación del acto administrativo.
- 5.2** Que, mediante el Informe Técnico N° 0074-2025-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 18.03.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, efectuó un análisis complementario de los hechos materia de imputación realizado por el órgano instructor, de la siguiente forma:
- 5.2.1 Análisis sobre la pretendida implementación de sistemas de tratamiento (Poza de sedimentos:** La administrada argumenta en su escrito de descargo, la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. sostiene que, desde el inicio de sus operaciones, implementó una “poza de sedimentos finos” como medida de mitigación ambiental, adjuntando para tal fin la Imagen N° 02. Según la administrada, dicha estructura cumple la función de retener sólidos antes del vertido a la quebrada. Tras el análisis exhaustivo de los medios probatorios y la verificación en campo, esta autoridad procede a DESVIRTUAR dicho argumento bajo los siguientes fundamentos: **i)** La administrada presenta la Imagen N° 02 como prueba de descargo; sin embargo, omite señalar la ubicación geográfica exacta (coordenadas UTM) de la supuesta estructura. Esta omisión impide corroborar si la imagen corresponde efectivamente al área del proyecto o a una zona ajena a la concesión SOLITARIO 2002, restándole valor probatorio por falta de certeza espacial. **ii)** Al realizar la verificación mediante el uso de imágenes satelitales sobre la zona de la actividad minera, se ha constatado fehacientemente que no existe ninguna poza de sedimentación ni estructura similar en el área de operaciones. La morfología del terreno observada vía satélite coincide con lo hallado en la supervisión presencial (un vertimiento directo y sin tratamiento).
- 5.2.2 Análisis sobre la validez técnica del aforo y el método del flotador:** La administrada, en su escrito de descargo, cuestiona el caudal de 19.20 l/s

¹ Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM



determinado durante la supervisión, calificándolo de inexacto y proponiendo un caudal menor basado en la capacidad de sus equipos de bombeo. Sin embargo, esta área técnica determina que dicho cuestionamiento carece de sustento técnico suficiente para refutar la medición oficial por las siguientes consideraciones: **i)** El profesional de la ANA realizó la medición de caudal en estricto cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA (que aprueba la “Guía para realizar Inventarios de Fuentes Naturales de Agua Superficial”). Esta norma establece los protocolos técnicos oficiales para la cuantificación de recursos hídricos en el campo. El cumplimiento de esta guía dota al acta de supervisión de una presunción de veracidad y exactitud técnica que no puede ser desvirtuada por meras estimaciones del administrado. **ii)** El aforo quedó registrado en el Acta de Supervisión, la cual constituye un documento público con valor probatorio pleno. Dado que el profesional de la ANA posee la competencia técnica y utilizó los protocolos aprobados por la institución, los resultados obtenidos son fácticos y reflejan la situación encontrada en el momento de la inspección. **iii)** La administrada no participó activamente con una contra-medición técnica en el momento de la diligencia, ni ha presentado un peritaje técnico que demuestre un error en la aplicación de la R.J. N° 319-2015-ANA. Por tanto, al haber seguido el protocolo oficial, el dato de 19.20 l/s se mantiene como la base técnica válida para el cálculo del volumen de vertimiento y la determinación de la multa. Por lo que se DESVIRTÚA el argumento de la administrada respecto al error en la medición del caudal. Esta área técnica ratifica la validez del aforo de 19.20 l/s, al ser producto de una metodología estandarizada, normativa y ejecutada por personal especializado en el ejercicio de sus funciones.

5.2.3 Determinación de los beneficios económicos obtenidos por la infractora:

La actividad minera desarrollada por la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., consistente en la operación de beneficio mediante el lavado de material aurífero en chute por granulometría, ha generado beneficios económicos ilícitos. Estos se configuran como un ahorro de costos evitados al omitir el trámite de la autorización de vertimiento y el pago de la Retribución Económica por el vertido de aguas residuales en la Quebrada Sin Nombre. Para su cuantificación, se establecen los siguientes fundamentos: **i)** De acuerdo con el D.L. N° 1293 y el D.S. N° 018-2017-EM, la inscripción y permanencia en el REINFO exige como requisito haber desarrollado actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años previos a su vigencia. En ese sentido, respecto al argumento de la administrada sobre la paralización de actividades entre 2013 y 2017 para evitar interdicciones, esta área técnica lo desvirtúa, toda vez que los sujetos en proceso de formalización se encontraban facultados para operar bajo el marco legal vigente; además, la administrada no ha presentado documentación fáctica que acredite dicha suspensión. En cuanto a la presunta inactividad entre 2018 y 2022 por falta de alquiler de equipos, el argumento carece de validez al no haber adjuntado medios probatorios (como bajas en registros, suspensión de contratos o reportes ante la autoridad minera) que sustenten dicha afirmación. En consecuencia, basándose en la presunción de continuidad y los requisitos del REINFO, se ratifica el periodo de cálculo desde el año 2013 hasta la actualidad. **ii)** Tras evaluar el escrito de descargo, se reajusta el cálculo del volumen de vertimiento bajo los siguientes criterios: **Caudal:** Se ratifica en 19.20 l/s. Se desestima la propuesta de 7.0 l/s de la administrada, ya que el aforo de la ANA se ejecutó bajo la Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA (Guía para Inventarios de Fuentes Naturales de Agua Superficial). El método del flotador aplicado cuenta con presunción de validez técnica al seguir protocolos oficiales para cuerpos de agua superficial. **Estacionalidad:** Se acoge lo declarado en su IGAFOM,



restringiendo el cálculo al periodo de febrero a noviembre (excluyendo meses de lluvia intensa). **Régimen Operativo:** Se establece una jornada de 09 horas diarias por 20 días al mes, ajustándose a la realidad operativa informada por el administrado.

5.2.4 Conforme al análisis de los descargos y en estricto cumplimiento del Principio de Irretroactividad y la Presunción de Veracidad del IGAFOM, esta área técnica ha procedido a reformular el cálculo de la multa. Se considera el periodo de infracción desde el año 2013 hasta la actualidad, basándose en el régimen operativo de 20 días al mes y 9 horas diarias. La cuantificación se sustenta en el beneficio económico obtenido por la administrada al incumplir las obligaciones de la Ley N° 29338, específicamente bajo la modalidad de costos evitados (retribución económica no pagada y gastos administrativos), conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 06: Reformulación del Volumen de Vertimiento (m³) (Ajustado a 10 meses de operatividad anual y caudal de 19.20 l/s)

Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen total (m³)
		31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Días de trabajo al mes	días/mes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Horas de trabajo al día	hr	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Caudal de vertimiento	l/s	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	
Año 2013 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2014 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2015 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2016 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2017 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2018 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2019 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2020 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2021 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2022 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2023 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2024 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	0.00	124416.00
Año 2025 (Volumen de vertimiento)	m³	0.00	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	12441.60	No aplica el volumen de	78091.20 por ser < 100 000.00			
Sub Total														1492992.00
De conformidad de lo previsto en el numeral 9.2 art. 9 de los Decretos Supremos N° 015-2024-MINAGRI. Para el caso de titulares de autorizaciones de vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100,000 m³ anuales, la determinación de la retribución económica para el año 2025, se efectúa multiplicando un volumen de 100,000 m³ por los valores indicados en el cuadro ubicado en el numeral precedente, según el tipo de aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que corresponda.														100 000.00
TOTAL														1592992.00

Cuadro N° 07: Cálculo de Retribución Económica (Costos Evitados) (Valores referenciales según Decretos Supremos anuales de MIDAGRI)

AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento (m³)	DS N° 023-2012-MINAGRI (para el año 2013)	DS N° 017-2013-MINAGRI (para el año 2014)	DS N° 005-2016-MINAGRI (para el año 2015)	DS N° 024-2015-MINAGRI (para el año 2016)	DS N° 021-2016-MINAGRI (para el año 2017)	DS N° 017-2017-MINAGRI (para el año 2018)	DS N° 014-2018-MINAGRI (para el año 2019)	DS N° 011-2019-MINAGRI (para el año 2020)	DS N° 013-2020-MIDAGRI (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGRI (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGRI (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGRI (para el año 2024)	DN N° 015-2024-MIDAGRI (para el año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2013	124416.00	0.0492													6121.27
Año 2014	124416.00		0.0492												6121.27
Año 2015	124416.00			0.0492											6121.27
Año 2016	124416.00				0.0492										6121.27
Año 2017	124416.00					0.0506									6295.45
Año 2018	124416.00						0.0522								6494.52
Año 2019	124416.00							0.0529							6581.61
Año 2020	124416.00								0.0540						6718.46
Año 2021	124416.00									0.0540					6718.46
Año 2022	124416.00										0.0567				7054.39
Año 2023	124416.00											0.0617			7676.47



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

Año 2024	124416.00												0.0657		8174.13
Año 2025	100000.00												0.0666		6660.00
TOTAL															86858.55

Cuadro N° 08: Costos evitados por el infractor.

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Retribución Económica por vertimientos	86858.55
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	3000.00
TOTAL, S/	90833.25
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350
Equivalente en UIT	16.98

Cuadro N° 09: Calificación de la infracción a Imponer			
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada sin nombre, puede constituir un riesgo potencial y podría causar daños a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA), esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua en la quebrada sin nombre para fines poblacionales. No obstante, se considera el riesgo potencial al ecosistema acuático.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE. Por tanto, esta Autoridad califica la conducta como MUY GRAVE, ya que afecta la calidad del recurso hídrico y genera impactos ambientales negativos en la Quebrada Sin Nombre por parte de la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. Se considera pertinente una sanción de 3.50 UIT, equivalente al 0.035% de la máxima sanción aplicable según el numeral 279.3 del artículo 279 del Reglamento de la Ley N° 29338.	3.50
La gravedad de los daños generados	Conforme al acta de supervisión y el panel fotográfico, se constata aguas debajo del punto de vertimiento una alta densidad de sólidos suspendidos totales. El administrado, admite el vertido de aguas residuales mineras (mezcla de agua y sedimentos de alta concentración) hacia el cuerpo natural. Esta afectación física directa a la calidad del agua ratifica la calificación de infracción MUY GRAVE.		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Se desvirtúa lo alegado por la administrada sobre la existencia de una poza de sedimentos (Imagen N° 02). Al no presentar coordenadas UTM y contrastarse con imágenes satelitales que muestran la ausencia de dicha estructura en la zona del proyecto, se concluye que el vertimiento es directo y sin tratamiento previo, agravando el impacto ambiental.		
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. genera beneficios económicos mediante el ahorro de costos evitados por: ➢ No tramitar la autorización de vertimiento ni pagar derechos de inspección ocular. ➢ No efectuar el pago de la Retribución Económica (R.E.) desde el año 2013 (se desvirtúa inactividad alegada por falta de pruebas y en aplicación de la normativa REINFO/D.S. N° 018-2017-EM). ➢ No implementar ni operar sistemas de tratamiento de aguas residuales. Otras acciones.	CUADRO N° 08 Equivalente en UIT 16.98	16.98
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos derivados de la potestad sancionadora: supervisiones de campo, inspecciones oculares, emisión de informes técnicos, y logística de notificaciones para el control del vertimiento ilegal.		
Reincidencia	No aplica		---
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			20.48

5.3 Como resultado de la evaluación técnica complementaria, el análisis integral de los descargos presentados y la rectificación de los parámetros de cálculo en la instrucción previa, se concluye lo siguiente: **i)** Se determina la responsabilidad administrativa de la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A., con RUC N° 20528082786, al haberse acreditado la comisión de la infracción consistente en: “Efectuar vertimiento de aguas residuales en el cuerpo natural de agua superficial (Quebrada Sin Nombre), sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua”. Debido a la magnitud del impacto ambiental generado por la alta carga de sedimentos y la persistencia de la conducta, la infracción se califica como MUY GRAVE, estableciéndose una sanción de 20.48 UIT. **ii)** En estricta aplicación de los Principios de Verdad Material y Razonabilidad, la cuantía de la sanción ha sido reformulada. Se ha determinado el periodo operativo desde el año 2013 al no haberse acreditado documentalmente los periodos de inactividad alegados por la administrada y se ha ajustado el cálculo al régimen técnico estipulado en su IGAFOM (20 días/mes, 9 horas/día, periodo febrero-noviembre). Esta precisión técnica subsana la valoración del volumen de vertimiento advertida en los antecedentes del proceso, ajustándola a la realidad operativa del administrado. **iii)** Se



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

ratifica la vigencia del Informe Técnico N° 0117-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM en todos sus extremos, con excepción de los acápites referidos al cálculo de volúmenes, temporalidad y cuantificación de la multa, los cuales quedan sustituidos y reemplazados íntegramente por los análisis, valoraciones técnicas y cuadros de cálculo contenidos en el presente informe complementario.

5.4 La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin nombre, ubicada en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9 de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 09 de setiembre de 2025, en la cual se constató un (1) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) Informe Técnico N° 0079-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 10.10.2025, que verificó el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin nombre no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) Informe Técnico N° 0117-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 30.12.2025, emitido por el órgano instructor respecto a la comisión de la infracción.
- iv) Informe Técnico N° 0074-2025-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 18.03.202, respecto a la determinación de la sanción y cálculo de la multa, emitida por el órgano sancionador.
- v) Los escritos de descargo presentados por la imputada en fecha 28.11.2025 y en fecha 10.02.2026.

5.5. En este contexto, habiéndose desarrollado los criterios de razonabilidad y calificado la infracción imputada como una muy grave, se concluye que la conducta atribuible a la empresa **MINERA SECA AGUAJAL S.A.** identificada con **RUC N° 20528082786**, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo reformularse la multa recomendada por el órgano instructor de 27.18 UIT a una multa equivalente de veinte coma cuarenta y ocho **(20,48) UIT** y disponer el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales en la quebrada Sin Nombre y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de treinta (30) días calendarios para cumplir con dicha medida, contados desde la notificación con la presente resolución.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la empresa **MINERA SECA AGUAJAL S.A.**, identificada con **RUC N° 20528082786** con una **MULTA** equivalente a **veinte coma cuarenta y ocho (20,48) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E

INFRACTOR	RUC N°	RAZÓN SOCIAL	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS		
							Multa	Medida Complementaria	
INFRACCIÓN	20528082786	MINERA SECA AGUAJAL S.A.	FUENTE NATURAL DE AGUA	Muy grave	Multa	20.48	15 hábiles	30 días calendario	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			CLASE	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRÁFICA		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Superficial	Quebrada	Sin Nombre	Cuenca Inambari (Código 46648)		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTROIDE DE LA INFRACCIÓN					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. Realizar vertimiento sin autorización.	d. "Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua"		WGS-84	19 sur	340 269	8 559 962		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR		
		Madre de Dios	Manu	Huepetuhe	Nueva				

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Sin Nombre y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la empresa sancionada un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendarios, computados a partir de la notificación con la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Minera Seca Aguajal S.A. en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BC94E22E